

Circulaire n° 3/G/1996 du 30 janvier 1996 relative aux bons des sociétés de financement, telle que modifiée et complétée⁴¹¹

La présente circulaire a pour objet de rappeler certaines dispositions de la loi n° 35-94 promulguée par le Dahir n° 1-95-3 du 24 chaabâne 1415 (26 janvier 1995) ainsi que de l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 09 Octobre 1995 relatives aux bons des sociétés de financement et de fixer les modalités d'application des prescriptions de cet arrêté.

ARTICLE PREMIER

Les bons des sociétés de financement sont des titres négociables, d'une durée déterminée, émis au gré de l'émetteur en représentation d'un droit de créance, qui portent intérêt.

Article 2

Les bons des sociétés de financement ne peuvent être émis que par les sociétés de financement dûment autorisées à cet effet par le Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs.

Article 3⁴¹²

Les sociétés de financement ne peuvent émettre des bons que pour un montant n'excédant pas 50% de l'encours de leurs emplois sous forme de crédit à la clientèle.

Cette disposition entre en application à compter du lundi 3 mars 2003.

Article 4

Les bons des sociétés de financement peuvent être souscrits par toutes personnes physiques ou morales résidentes ou non résidentes.

Article 5

Le montant unitaire des bons de sociétés de financement est fixé à cent mille dirhams (DH 100 000,00).

Article 6

Les bons des sociétés de financement doivent avoir une échéance fixe et une durée initiale de 2 ans au moins et de 7 ans au plus.

Article 7⁴¹³

Les bons de sociétés de financement peuvent avoir une rémunération fixe ou révisable.

Les intérêts sont payables annuellement, à la date anniversaire du titre, et à l'échéance, pour la durée restant à courir lorsqu'elle est inférieure à une année.

411 La circulaire a été amendée par le modificatif du 27 juillet 2001, en application de l'article 9 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l'arrêté du Ministère de l'Economie, des Finances, de la Privatisation et du Tourisme du 10 juillet 2001 relatif à certains titres de créances négociables, de l'article 17 et 19 de la loi n° 35-96 relative à la création d'un Dépositaire Central et à l'institution d'un régime général de l'inscription en compte de certaines valeurs, et le modificatif du 26 février 2003, en application de l'article 5 de la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables et de l'arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2232-02 du 13 décembre 2002 modifiant l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs n° 2560-95 du 9 octobre 1995 relatif à certains titres de créances négociables.

412 Les dispositions de l'article 3 ont été amendées en vertu du modificatif du 26 février 2003.

413 Les dispositions de l'article 7 ont été amendées en vertu du modificatif du 27 juillet 2001.

La révision du taux de rémunération se fait à la date anniversaire de l'émission et s'effectue en application de dispositions librement convenues entre les parties.

Article 8

Les sociétés de financement émettrices doivent domicilier leurs titres auprès des banques.

Article 9

Les banques ne peuvent procéder à la domiciliation des bons des sociétés de financement qu'après s'être assurées du respect des conditions d'émission prévues par la loi n° 35-94 suscitée et par l'arrêté du 09 octobre 1995 précité.

Article 10

Les bons des sociétés de financement peuvent être garantis par un ou plusieurs établissements de crédit, eux-mêmes habilités à émettre des titres de créances négociables, et/ou à délivrer de telles garanties.

Article 11

Les bons des sociétés de financement sont stipulés au porteur.

Article 12⁴¹⁴

Les bons de sociétés de financement font l'objet d'inscription en compte auprès du Dépositaire Central au nom des établissements affiliés à cet organisme. Cette inscription fait ressortir la répartition entre « avoirs propres » et « avoirs clients ».

Article 13

Les comptes de bons des sociétés de financement ne peuvent être tenus que par Bank Al-Maghrib, les banques et les sociétés de financement autorisées à émettre ces titres.

Article 14

Les bons des sociétés de financement inscrits en compte se transmettent par virement, de compte à compte.

Les bons des sociétés de financement faisant l'objet d'une représentation physique sont transmissibles par tradition.

Article 15

Les comptes où sont enregistrés les bons des sociétés de financement doivent comporter les indications suivantes :

- Les éléments d'identification du (ou des) titulaire (s) du compte :
- Personnes physiques : le nom, le prénom et le numéro de la carte d'identité nationale pour les nationaux, le numéro de la carte de séjour pour les étrangers résidents ou le numéro du passeport pour les étrangers non résidents,
- Personnes morales : la dénomination ou la raison sociale, l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation au registre de commerce et le numéro d'imposition à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt des patentes;
- Les éléments d'identification du (ou des) mandataire (s) dûment accrédité (s) :
- Des personnes morales titulaires de comptes,

414 Les dispositions de l'article 12 ont été amendées en vertu du modificatif du 27 juillet 2001.

- Et éventuellement, des personnes physiques titulaires de comptes;
- La nature des incapacités dont est (ou sont) atteint (s) le (ou les) titulaire (s) du compte (minorité, prodigalité, administration provisoire ...),
- La nature juridique des droits du (ou des) titulaire (s) du compte (propriété, nue-propriété, usufruit, ...),
- Le nombre de bons des sociétés de financement et leur montant global lorsque ces bons présentent les mêmes caractéristiques,
- Les caractéristiques de chaque bon des sociétés de financement ou des bons des sociétés de financement présentant les mêmes caractéristiques : dénomination ou raison sociale de l'émetteur, durée, date de jouissance, échéance, taux et modalités de rémunération, dénomination ou raison sociale et adresse de l'établissement domiciliaire,
- Le cas échéant, l'identité du (ou des) garant (s) des bons des sociétés de financement et la nature de la garantie,
- Les restrictions frappant éventuellement les titres (nantissement, saisie, ...),
- Les caractéristiques de chaque opération enregistrée dans le compte (objet, références, ...);

Article 16

Les opérations doivent être enregistrées dans le compte de titres selon l'ordre chronologique.

Article 17

Toute opération comptabilisée dans le compte de titres doit donner lieu à un avis adressé au (x) titulaire (s) du compte.

Article 18

Les teneurs de comptes doivent adresser, au moins une fois par trimestre, au (x) titulaire (s) du compte de titres un relevé des opérations qui y sont retracées.

Article 19

Les teneurs de comptes doivent délivrer à tout titulaire d'un compte de titres, lorsqu'il en fait la demande, un relevé partiel ou total des indications portées sur le compte.

Article 20

Les bons des sociétés de financement, qui font l'objet d'une représentation physique (cf. Annexe 1), doivent comporter les mentions suivantes :

- La dénomination et l'adresse du siège social de la société de financement émettrice,
- La dénomination du titre (« Bons des Sociétés de Financement »),
- Le numéro d'ordre du titre,
- Le montant nominal en chiffres et en lettres,
- La stipulation « au porteur »,
- La durée,
- La date de jouissance,
- La date d'échéance,
- Le taux de rémunération,

- Les modalités de rémunération,
- La domiciliation bancaire,
- Le cachet et la (ou les) signature (s) de la société de financement émettrice,
- Le cas échéant, le (ou les) cachet (s) et la (ou les) signature (s) du (ou des) garant(s);

Article 21

Sont seules habilitées à placer ou à négocier les bons des sociétés de financement :

- La Caisse de Dépôt et de Gestion,
- Les banques,
- Les sociétés de financement habilitées à émettre des bons des sociétés de financement.
- Et les sociétés de bourse.

Article 22

Les sociétés de financement émettrices doivent adresser à la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank Al-Maghrib, quinze jours au moins avant la première émission sur le marché des bons des sociétés de financement, le dossier d'informations qu'elles sont tenues d'établir conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 35-94 et de l'article 4 de l'arrêté n° 2560-95 susmentionnés.

Elles doivent également communiquer, à Bank Al-Maghrib, toute modification de leur programme annuel d'émission et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de ladite modification.

Article 23

Les bons des sociétés de financement ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle de Bank Al-Maghrib et après accord des parties.

Les sociétés de financement émettrices ne peuvent racheter leurs titres qu'à concurrence de 20% de l'encours des titres émis.

Article 24

Les sociétés de financement émettrices doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des états donnant des renseignements sur les souscriptions (cf. Annexe 2) ainsi que sur les rachats (cf. Annexe 3) des bons des sociétés de financement effectués pendant la semaine précédente.

Article 25

Les teneurs de comptes doivent fournir à Bank Al-Maghrib – Direction du crédit et des Marchés de Capitaux – chaque mardi avant 16 heures des états statistiques relatifs aux transactions sur les bons des sociétés de financement inscrits en compte (cf. Annexe 4) effectuées sur le marché secondaire des bons des sociétés de financement au cours de la semaine précédente.

Article 26

Les informations sur le marché des bons des sociétés de financement font l'objet d'un communiqué hebdomadaire de Bank Al-Maghrib qui est adressé au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, à la Caisse de Dépôts et de Gestion, au Groupement Professionnel des Banques du Maroc, à l'Association Professionnelle des Sociétés de Financements, à l'Association Professionnelle des Sociétés de Bourse, à l'Association des Sociétés de Gestion et Fonds d'Investissement Marocains et à la Fédération Nationale des Compagnies d'Assurances et de Réassurances ainsi qu'aux agences de presse MAP et REUTERS.

Article 27

Bank Al-Maghrib s'assure du respect, par les sociétés de financement émettrices, des conditions d'émission prévues par la loi n° 35-94 susvisée et par l'arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs du 09 Octobre 1995 précité.

Article 28

Bank Al-Maghrib peut interdire ou suspendre d'émission, pendant une période déterminée, tout émetteur qui n'observe pas ces dispositions ainsi que celles de la présente circulaire et informe, de sa décision, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, la Caisse de Dépôt et de Gestion, les banques, les sociétés de financement autorisées à émettre des bons des sociétés de financement et les sociétés de bourse.

Article 29

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 5 février 1996.

(1) Exemple : 3 bons des sociétés de financement de DH 750.000,00 émis par ... pour une durée deans, Jouissance du Echéance leTaux fixe de% ou de% révisable.

(2) Taux fixe ou révisable.

(3) Volume global des transactions, maturités émises ou négociées, taux de rémunération pondérés ...

ANNEXE 1

MODELE DE BON DES SOCIETES DE FINANCEMENT

N° D'ORDRE.....	IDENTIFICATION DE L'EMETTEUR *
BON DES SOCIETES DE FINANCEMENT	BON DES SOCIETES DE FINANCEMENT NEGOCIABLE (soumis aux dispositions de la loi n° 35-94)
Montant	
Durée	Aumille neuf cent quatre vingt.....
Date de jouissance	(l'émetteur) payera, au porteur, contre ce bon des sociétés de financement
Date d'échéance	
Taux de rémunération	La somme de deux cent cinquante mille dirhams
Modalités de rémunération	DH. : 250 000,00
Banque domiciliataire.....	
	Durée
	Date de jouissance
	Date d'échéance
	Taux de rémunération
	Modalités de rémunération
	Banque domiciliataire
	Cachet et signature (s) de l'émetteur
	Cachet(s) et signature(s) du ou (des) garant (s)
	Coupons **

(*) Dénomination, forme juridique, capital, adresse du siège social

(**) Prévoir des coupons en fonction du nombre d'années complètes représentant la durée du titre et éventuellement, pour le reliquat de la durée, lorsqu'elle est inférieure à une année.

ANNEXE 2**EMETTEUR :**

.....

DESTINATAIRE :**BANK AL-MAGHRIB**

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

ETAT DES SOUSCRIPTIONS DE BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT

Semaine du au

SOUSCRIPTEURS		NOMBRE BSF	MONTANT GLOBAL	CARACTERISTIQUES DES BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT				
Clé d'identification*	Nom et prénom ou raison sociale **			Durée	Date de jouissance	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Dénomination du garant
	TOTAL							

- Remboursements de la semaine :
 - Encours en fin de semaine :

* Les clés d'identification des souscripteurs résidents sont :

- la lettre A pour les établissements de crédit.
- la lettre B pour les OPCVM.
- la lettre C pour les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance,...
- la lettre D pour les entreprises non financières.
- la lettre E pour les particuliers.

Ces lettres seront suivies de la lettre X pour l'identification des souscripteurs non résidents.

....., le

Cachet et signature(s)
 de l'émetteur

ANNEXE 3

EMETTEUR :

.....

DESTINATAIRE :

BANK AL-MAGHRIB

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

**ETAT DES RACHATS DES BONS DES SOCIETES DE FINANCEMENT
 PAR L'EMETTEUR**

Semaine du au

DATE DE L'OPERATION	NOMBRE DE BSF	PRIX DE RACHAT UNITAIRE	MONTANT GLOBAL RACHETE	CARACTERISTIQUES DES BONS DES SOCIETES DE FINANCEMENT RACHETES				BSF RACHETES
				DUREE INITIALE	DUREE RESTANT A COURIR	DATE DE JOUISSANCE	DATE D'ECHEANCE	ENCOURS DES BSF EN CIRCULATION (EN %)

....., le

**Cachet et signature(s)
 de l'émetteur**

ANNEXE 4**ETABLISSEMENT TENEUR DE COMPTE :**

.....

DESTINATAIRE :**BANK AL-MAGHRIB**

Direction du Crédit
 et des Marchés de Capitaux
 Rabat

**ETAT DES SOUSCRIPTIONS SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DES BONS DES
 SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT INSCRITS EN COMPTE**

Semaine du au

ACQUISITION DE BONS DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT							CESSION DE BONS DES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT						
DATE D'ACQUIS.	DURÉE INITIALE	DURÉE RESTANT A COURIR	NOMBRE DE BSF	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	PRIX D'ACQUIS	CLE * D'IDEN.	DATE DE CESSION	DURÉE INITIALE	DURÉE RESTANT A COURIR	NOMBRE DE BSF	VALEUR NOMINALE UNITAIRE	PRIX DE CESSION	CLE * D'IDEN.

* Les clés d'identification des souscripteurs résidents sont :

- la lettre A pour les établissements de Crédit.
- la lettre B pour les OPCVM.
- la lettre C pour les sociétés d'assurances, les organismes de retraite et de prévoyance.
- la lettre D pour les entreprises non financières.
- la lettre E pour les particuliers.

Ces lettres seront suivies de la lettre X pour l'identification des souscripteurs non résidents.

....., le

Cachet et signature(s) de l'émetteur